



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ.: 999387835
Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
Mail: grammateia@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 778/2025

**Συμβατικής Αξίας : 6.277,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(5.922,00€ πλέον ΦΠΑ)**

Με αντικείμενο την προμήθεια:

**Τροφίμων (ΝΕΟΚΑΤΕ LCP 400GR) για τις ανάγκες της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ του Π.Γ.Ν.Α.**

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1119/0,

ΑΔΑ: Ψ21Η4690Ω3-ΟΗΝ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα **16-06-2025**, ημέρα της εβδομάδας **ΔΕΥΤΕΡΑ**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ **Διεύθυνση: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 17 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 ΤΚ 14564 πόλη: ΚΗΦΙΣΙΑ, τηλ.: 2106248551, Α.Φ.Μ.: 094446311,** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κο. ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝ, έχοντας υπόψη

- 1) Το υπ' αριθ. 3053995.4682055/21-05-2025 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

- 2) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος.
- 3) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 4) Το υπ' αριθμ.: : 0/4/27-05-2025 ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 5) Την αριθμ. πρωτ. 449-521/05-06-2025 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
- 6) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 30265/13-06-2025 απόφαση του Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **Τροφίμων (NEOCATE LCP 400GR) για τις ανάγκες της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ**, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος, από 16/06/2025 έως 15/06/2026 ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων που προβλέπονται σε αυτή. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια **Τροφίμων (NEOCATE LCP 400GR) για τις ανάγκες της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, τη προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης.

Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθεύτριας εταιρίας.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

- 0,1% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16.

«Το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης».

- 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας προμήθειας του υλικού, καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 6. Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απειριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

					NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ			
α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ ΟΥ/ΚΩΔ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

2	20173	NEOCATE LCP 400GR ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ REF NBR: 644557 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: NUTRICIA LIVERPOOL ΑΓΓΛΙΑ	TEM	300	19,74€	5.922,00€	(6%)	6.277,32€
ΣΥΝΟΛΟ						5.922,00€		6.277,32€

SYMEON
N
LOULOU
MARI
S

Digitally
signed by
SYMEON
LOULOU
MARI
S
Date:
2025.06.16
09:52:25
+03'00'

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής